

עין משפט ונר מצוה

יב א מיי פיו מהלטת נחלות הלכה ו סמג עשין נו טוש"ע ח"מ ס' רפא סעיף ז:

יג ב מיי פיו' מהל' זמיה הלכה יו סמג עשין כב טוש"ע סס ס' רנו סעיף א': יד ג מיי שס טוש"ע שס סעיף ג:

מו ד ה מיי שס טוש"ע שס סעיף ה:

מוז ו מיי פיו' מהל' גירושין הלכה כה סמג עשין ג טוש"ע אה"ע ס' יג סעיף יא:

יז ז ח מיי שס הלכה כה טוש"ע שס סעי' יב: יח ט מיי פיו' מהל' גיט מילה ה' יג (ופס'ה): מהל' (שבת) ופ"א מהל' גיט הלכה ה ופ"ב מהל' רוח הלכה ו ופ"א מהל' אכל אכל ו סמג עשין נא ועשין מד"ס ב טוש"ע י"ד ס' שמ סעי' ל וס' שעב ע"י ד' וס' שעה סעיף ו וטוש"ע אה"ע סימן קטן סעיף ד:

יט י מיי פיו' מהלטת יטוס שפ"א מהל' הלכה כה סמג עשין נ טוש"ע אה"ע ס' קסד סעי' יז:

גליון הש"ס

גכ' התם תנן. עיין בגמ' שעב פ"א דהוריות סימן לו: שם ואם אשת כהן היא אינה חולצת. עיין לעיל כד פ"א מד"ס וספק חולצת:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה תנא כתיב דיואל' בגמ'. י"ב ס"א כתיב שלא יחזירנה עולמות: (ג) ד"ה דבר אחד וכו' חזירו לגמיה. י"ב ס"א ולא יחזירנה עולמות: (א) תו' ד"ה ואמר וכו' לענין אדם אחרש רלאו עשירי אחרש (ד) ולא היה קמני לו דמוריהו מדרגתן. ועוד הביא ר' יוסף ראהיה מההיא דפ' אע"פ דף ט' ע"ב מארטיה דאביי שהחזיר לו ליארס בתוך כ"ד חודש ושוב חזר בו ומנעו מלישאתה ולא מצונו שהצריכו ליתן גט וגם זו אינה ראהיה דיש לומר שהצריכו ליתן גט ולפי שאורחה שמועה לא איירי בגט לא הזכירו וקלמ' מהמדק ר"י:

תוס' חדר מקבואי

אימרו מת בתוך שלשים יום או ביום ל' ועמדה ונתקדשה אמר רבינא משמיה דרבא אם אשת ישראל חולצת אם אשת כהן אינה חולצת ושורא לבעלה דכיון דאיכא רבנן דפליגי עליה דרשב"א (קא') [דאמאי דהו] ולד מעלי' אע"ג דלא שמהא גבי אשת כהן בעדינן [דאשמה] [לוקלא] כרבנן. ודוקא בנפל מן הגג או אכלו ארי אבל פיהק ומת אף אשת כהן חולצת ואסרינן לה אנבאר דקדיל בפר"א דמילה

מוסף רש"י

הכותב כל נכסיו לבנו. הוא הדין לאחר (רשב"ם ב"ב קלז.). לאחר מותו. מהיום ולאחר מותו. שהגוף קני לנן מהיום אלא שהאז אוכל הפירות עד יום מותו (ב"ק פנח). האב אינו יכול למכור. למפר הנוף והפירות לגמרי מפני

שבתיו בןן. הגוף מעבשו ופירות לאחר מיתה (רשב"ם ב"ב שס), והבן אינו יכול למכור. לגמרי בחיי האב, מפני שהן ברשות האב. לאלול פירות, אלא פן שיתן יכולין למכור לגמרי מעבשו, שהאז ימסר פירות והבן ימסר הגוף (שם). מכר האב מכורין עד שימורו. לוקח חולל פירות עד שימות האב וכשימות האב הו"ב הבן מוציא מיד הלוקחות (ב"ק פנח). סתמא מכורין לפירותיהן ללוקח עד שימות האב, אבל לכשימות האב יטול הבן גם גוף גם פירות, זה הוא זה הנא מכור, לא שגא מת האב בחיי הבן ולא שגא מת הבן האב אלא הנא קני לגמרי לנן משעבדו שכן לו האב וכשתמת הבן ואח"כ האב יוש לו בנים לאותו הבן הן יורשין את כמו (רשב"ם ב"ב שס). מכר הבן. בחיי האב. אין ללוקח. פירות עד שימות האב. שהרי הוא כגן, אבל כשימות האב יש לו מיתה ללוקח גוף ופירות (שם). ר' יוחנן אמר לא קנה לוקח. אפילו לכשימות האב אחר כך, שמעולם לא

לו:

יאמר ריש לקיש **אֵעוֹלָם** **לֹא** **קנה** **בו**. אע"ג דרבא גופיה קאמר ביש נוחלין (ב"ב דף קל). דהלכה כרבי יוחנן בן ברוקה מ"מ נפקא מינה דהלכה כר"ל לענין ו) אחר שאין ראוי ליורשו: **ורבי יוחנן אמר** **לא** **קנה** **דוֹקָה**. וא"ת לרבי יוחנן אפי' לא מת

הבן בחיי האב נמי לא ליקני

דהוי כמו (ב"מ טו). מה שאירש מאבא מכור לך כיון דאליס קנין פירות כקנין הגוף וי"ל דלגבי הכי לא אליס קנין פירות לבטל לגמרי קנין הגוף דבן וכיון דלנפוק אחיא שדה לידי דבן חשיב מכר: **קִנְיִן פִּירוֹת** בקנין הגוף דמי. מה שהתקינו באושא דאשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה דהבעל מוציא מיד הלוקחות לרבי יוחנן לא אינטריך א) וכן משמע בהסבול (ב"ק דף פח: ושם) דמסיק תקנת אושא לר"ל א"ג קנין הגוף דאשה עדיף שאין לבעל פירות אלא מכחה ועוד דאין לבעל פירות אלא בתקנתא דרבנן וה"ר יעקב דאורלייני"ש מירץ דאינטריך תקנתא דאושא להיכא דכמע לה דין ודברים אין לי בפירות נכסיי'. **חִיזוּק דְּבִרְיָהֶם** יותר משל תורה. והיאם דהאב (ב"מ נה): גבי תמשה חומשין דלא עשו אלא כשל תורה משום דלא אינטריך לחיזוק והכא גבי איסורא הוא דקנים ר"מ אבל גבי ממונא כגון כתובה לא עשו חיזוק אפי' כשל תורה דקאמר ר"מ בפ' אע"פ (כתובות נו: ושם) כל המתנה על מה שכתוב בתורה נתנא בטל הא דרבנן נתנא נתנא קיים וקלמ' תימא אי רבנן דהכא היינו ר' יהודה הא כמירא ליה גבי כתובה דעשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה וי"ל דבמילתא דשכיחא עבדו חיזוק אבל הכא מילתא דלא שכיחא היא שישא אדם מעוברת חזרו ומניקת חזרו: **וְלֹא קִתְּנִי יִפְרִישׁ**. והא דמני בטותה בפ' ארוסה (דף כד. ושם) גבי מעוברת חזרו ומניקת חזרו יכול הוא להפרישה ולהחזירה לאחר זמן לשון הפרשה משמע הכי ומשמע הכי אבל יוציא לא משמע אלא בגט א"נ התם שקינא לה ונסתמרה לא חיישינן שיבא עליה כיון דאסורא ליה מנדאורייתא ולא בעיא גט והר"ר יוסף מאורלייני"ש הורה מטעם זה באחד שקידש מניקת חזרו שלא להרצין גט

אלא הפרשה בעלתא **י**) ואפילו לרבי מאיר) כיון דגלגלו הכי אסורה ליה דכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כגדה ודוקא בנשא הוא דלאחר הכא דבעיא גיטא אע"ג דבקדש תוך ג' וצרח אי לאו דערוקיה מסתמיה היה לרצין ליתן גט במעוברת ומניקת חזירו לא החמירו ואין נראה דמאי חומרא דכלה בלא ברכה ממניקת חזירו דתרווייהו מדרבנן **יז**) וקלמ' היה מדקדק ר"י מהא דתניא התם (כתובות דף ק. ס.) מניקת שמת בעלה הרי זו לא תאירס ולא תנשא ואם כשאירס לרצין ליתן גט לא אינטריך תן למימר לא תנשא ומיהו **י"ס** דגרסינן לא תנשא ולא תאירס ואיכא למימר דזו אף זו קתני ואפילו גרסינן לא תאירס ולא תנשא מצי למימר דנקט ולא תנשא משום רבי יהודה דאפילו לינשא שרי בתר י"ח חדש ובשאלתות דרבי אחאי בפרשה וירא (סימן יג) כתוב גבי מעוברת ומניקת חזרו דהיכא דעבר וקדיש מפקיע

לה בגט מנייה ואפילו אי הוה כהן מפסדינן לה מנייה: **הא לא** שמה **בפיא** הוויא. **ז**) לא כמו שפי' הקונטרס בדפיהק ומת ולד איירי דבהא אפילו רבנן מודו בפיהק ומת דנפל הוא אלא כשנפל מן הגג או אכלו ארי איירי כדאמר בס"פ ר' אליעזר דמילה (שבת דף קלו. ושם) והתם פסקינן כרשב"ג וא"ת ואמאי לא אזלינן בתר רוב נשים דולד מעליא ילדן ואר"י דחיישינן למיעוט מלוי כזה כמו במים שאין להם סוף (לקמן קכא). דאשמו אסורה וגוסס **ט** שאין מעידים עליו להשיא אשתו אע"ג דשמא התם משום ערוה החמירו מ"מ כיון דמיעוט נאם נפלים מלוי ומחמירים ביה ומחמירים נמי שלא לאכול בזמנה תוך ח' ימים כדאמרינן בס"פ ר' אליעזר דמילה (ג"י שם) ומיהו לענין אצילות לא החמירו שיש להקל באצילות כדאמר בפ' יש צבור (בכורות מט.). הכל מודים לענין אצלות שאין מתאבלים דלאמר שמואל

הלכה כדברי המיקל באצל והא דתנן במסכת שמואל **ה**) הספקות אוננים ומתאבלים עליהם נראה דבספק בן ט' לראשון או ז' לאחרון איירי דגנאי הדבר שלא יתאבלו לא זה ולא זה מאחר שודאי קרוב לאחד: **בית** בתוך **שְׁלֹשִׁים יום** בו'. נראה דהכי גרסינ' ולא כרש"י **ט** דגרסינן בפ' ר"א דמילה (שבת קלו. ושם) מת בסוף שלשים יום כיון דבפרק יש צבור (בכורות מט. ושם) אמרינן דיוס ל' כשלפניו מה לי ביום שלשים מה לי תוך שלשים ולמה ליה למניקת ציוס שלשים טפי ומיהו דה"ג כתב דציוס שלשים אפי' פיהק ומת לרבנן לא הוי נפל דדוקא תוך שלשים הוא דלאמר בשבת (ג"י שם) פיהק ומת לד"ה מת הוא משמע דגרסינן הכא מת ציוס שלשים דאי לאו הכי מניין היה להם חילוק זה ועוד יש מקיים גירסא זאת אפילו בנפל מן הגג או אכלו ארי וציוס שלשים דוקא סמכי ארבנן ושמה לענין אצילות נמי חשיב צר קיימא:

לה בגט מנייה ואפילו אי הוה כהן מפסדינן לה מנייה: **הא לא** שמה **בפיא** הוויא. **ז**) לא כמו שפי' הקונטרס בדפיהק ומת ולד איירי דבהא אפילו רבנן מודו בפיהק ומת דנפל הוא אלא כשנפל מן הגג או אכלו ארי איירי כדאמר בס"פ ר' אליעזר דמילה (שבת דף קלו. ושם) והתם פסקינן כרשב"ג וא"ת ואמאי לא אזלינן בתר רוב נשים דולד מעליא ילדן ואר"י דחיישינן למיעוט מלוי כזה כמו במים שאין להם סוף (לקמן קכא). דאשמו אסורה וגוסס **ט** שאין מעידים עליו להשיא אשתו אע"ג דשמא התם משום ערוה החמירו מ"מ כיון דמיעוט נאם נפלים מלוי ומחמירים ביה ומחמירים נמי שלא לאכול בזמנה תוך ח' ימים כדאמרינן בס"פ ר' אליעזר דמילה (ג"י שם) ומיהו לענין אצילות לא החמירו שיש להקל באצלות כדאמר בפ' יש צבור (בכורות מט.). הכל מודים לענין אצלות שאין מתאבלים דלאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באצל והא דתנן במסכת שמואל **ה**) הספקות אוננים ומתאבלים עליהם נראה דבספק בן ט' לראשון או ז' לאחרון איירי דגנאי הדבר שלא יתאבלו לא זה ולא זה מאחר שודאי קרוב לאחד: **בית** בתוך **שְׁלֹשִׁים יום** בו'. נראה דהכי גרסינ' ולא כרש"י **ט** דגרסינן בפ' ר"א דמילה (שבת קלו. ושם) מת בסוף שלשים יום כיון דבפרק יש צבור (בכורות מט. ושם) אמרינן דיוס ל' כשלפניו מה לי ביום שלשים מה לי תוך שלשים ולמה ליה למניקת ציוס שלשים טפי ומיהו דה"ג כתב דציוס שלשים אפי' פיהק ומת לרבנן לא הוי נפל דדוקא תוך שלשים הוא דלאמר בשבת (ג"י שם) פיהק ומת לד"ה מת הוא משמע דגרסינן הכא מת ציוס שלשים דאי לאו הכי מנין היה להם חילוק זה ועוד יש מקיים גירסא זאת אפילו בנפל מן הגג או אכלו ארי וציוס שלשים דוקא סמכי ארבנן ושמה לענין אצילות נמי חשיב צר קיימא:

יירש בן את הא זכות אציו שהיה לו בקרקע (רשב"ם ב"ב שס), ואם נשא יוציא ולא יחזירו עולמית. קנסא מקפויא רבנן (סוטה כז.). ולכשיגיע זמנו. לאחר כ"ד חודש ללידת הולד (שם), יותר משל תורה. יותר ממה שמעברה תורה לדבריה (ובחים אק.). כל ששאה באדם ל' יום. שחיה שלשים יום (דקטן פז.). אינו נפל. ואפילו לא על לו עד שחיי עיבור. דלאמרינן לשבעה נגמרה לזרמו ואשתיה עד שחיי (שם). מת. הולד. בתוך ל'. ללדתו ולא היה לבנין בן אלא הוא וולד לאחר מיתה אציו ועל ידו חיו פסוקין אמו מן החלילה אם היה צר קיימא. ועמדה ונתקדשה. לאחר זמן לפי ששבתיה שיהא זקוקה ליבם (שבת קלז.). אם אשת ישראל היא. אם אינו כהן זה שנתקדשה לו ומותר בחלטה, חולצת. מן הספק ואמר כך מנשא, ואם אשת כהן היא. שגם מתלוג תהא אסורה לו סמכין אדרבנן ואמרינן לאו נפל הוא ואינה חולצת (שם).

החולץ ליבמתו פרק רביעי יבמות

לעולם לא קנה בו. לא אמתמינן פליג אלא התם ביש נוחלין **י**) פליגי אמוראי דיוקא דמתני' דכי אתא רבין אמר ירש פלוני שדה פלוני ומתנן שדה פלוני לפלוני רבי יוחנן אמר קנה אפילו האי דירושה דמדאלכר לשון מתנה בזהאי שטר גואה לחד מייניהו כולהו נמי מתנה מיניה ור"ל אמר לעולם לא קנה ההוא

דירושה דלמרינן להאי הוה מתנה ולהאי ירושה עד שיאמר כו' דמיקו לשון מתנה דאמריהו: **לאחר מוסו**. שכתב מהיום ולאחר מיתה ואין לאב בהן אלא אכילת פירות בחייו: **מכר האב מכורין**. לאכול הלוקח פירות כל ימי חי האב שזכה בזכות שהיה לו לזה בהן: **ומה כהן בחיי האב רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח**. אפילו לכשימות האב דקנין פירות שהיה לו לאב בנכסים הללו כקנין הגוף דמי ואין מכירת הבן מכירה ומתמינן דקמני אין ללוקח בהן כלום עד שימות האב הא כשימות האב יש לו התם דמית האב בחיי הבן ונתקיימה המתנה ומה מכר ראשון לשני כל זכות שמאב לידו אבל מת הבן לא בא זכות לידו: **תנא משום ר"א כו**. ר' אליעזר פליג אסיפא דמתני' וקאי ראין הולד של קיימא יקיים וקאמר איהו אע"פ שאין הולד של קיימא קנסינן ליה דיוציא **א**) בגט משום דנכנס לספק איסור אשת אח ואע"ג דהשתא איגלחי מילתא דייצוס מעליא הואי ומיהו בגט בלא חלילה סגי: **דבר אחד**. דר"מ נמי קנים את הנזשא מעוברת חזרו ומניקת חזרו **יז**) לגמשה. אשה שמת בעלה והיא מעוברת או מניקה אסורה להנשא עד עשרים וארבעה חדש שכן חיזוק יונק: **ולכשיגיע זמנו לכנס**. לטוף כ"ד חדש יכנס: **באיסור אשם אח**. כלומר שהיקל להכנס לספק אשת אח שיש לו בנים דלמלא הוי ולד של קיימא הלכך קנסינן ליה: **אלא** [משום] דרבנן. דמעוברת חזרו מדרבנן היא וקא מזולזי בה ומשום הכי קנסוהו דלא לימתי אחרינא למיעבד הכי: **אצל הכא**. יבמה מעוברת דאורייתא היא וצדילי מינה ולא צני למניקנסיה להאי אטו אחריני: **ולדברי רחמים**. דאמרי לכשיגיע זמנו לכנס יכנס מיהו עד שיגיע הזמן יוציא בגט

ולא סגי ליה בהפרשה בעלתא: **התם פנ וכו'**. משום דקצעי למצעי הכא מאי: **כל ששעה שלשים יום**. משנולד חי שלשים יום: **באדם אין נפל**. להכי נקט באדם דתני סיפא וצבהמה ח' ימים: **אינו נפל**. ופותר את אמו מן החלילה: **ספיקא הווא**. וחולצת ולא ממייבמת. ודוקא אי מספקא לן אי כלו לו חדשיו אי לא אבל אי קים לן דכלו לו חדשיו מנן במסכת גדה (דף מג.) מיוק בן יומו פותר מן הייצוס: **מס צפוך שלשים**. בן היצמה ונתקדשה לשוק בחזקת פטורה משום צנה: **אם אשם ישראל**. היא. אם זה שקדשה ישראל הוא שאם תחלוץ הוא היצם לאחר קדושין לא תיאסר על בעלה חולצת: **ואם זה שקדשה כהן הוא**. שאם תחלוץ תיאסר עליו אינה חולצת וסמכין אולד: **באורחא**

אחריי כדאמר בס"פ ר' אליעזר דמילה (שבת דף קלו. ושם) והתם פסקינן כרשב"ג וא"ת ואמאי לא אזלינן בתר רוב נשים דולד מעליא ילדן ואר"י דחיישינן למיעוט מלוי כזה כמו במים שאין להם סוף (לקמן קכא). דאשמו אסורה וגוסס **ט** שאין מעידים עליו להשיא אשתו אע"ג דשמא התם משום ערוה החמירו מ"מ כיון דמיעוט נאם נפלים מלוי ומחמירים ביה ומחמירים נמי שלא לאכול בזמנה תוך ח' ימים כדאמרינן בס"פ ר' אליעזר דמילה (ג"י שם) ומיהו לענין אצילות לא החמירו שיש להקל באצלות כדאמר בפ' יש צבור (בכורות מט.). הכל מודים לענין אצלות שאין מתאבלים דלאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באצל והא דתנן במסכת שמואל **ה**) הספקות אוננים ומתאבלים עליהם נראה דבספק בן ט' לראשון או ז' לאחרון איירי דגנאי הדבר שלא יתאבלו לא זה ולא זה מאחר שודאי קרוב לאחד: **בית** בתוך **שְׁלֹשִׁים יום** בו'. נראה דהכי גרסינ' ולא כרש"י **ט** דגרסינן בפ' ר"א דמילה (שבת קלו. ושם) מת בסוף שלשים יום כיון דבפרק יש צבור (בכורות מט. ושם) אמרינן דיוס ל' כשלפניו מה לי ביום שלשים מה לי תוך שלשים ולמה ליה למניקת ציוס שלשים טפי ומיהו דה"ג כתב דציוס שלשים אפי' פיהק ומת לרבנן לא הוי נפל דדוקא תוך שלשים הוא דלאמר בשבת (ג"י שם) פיהק ומת לד"ה מת הוא משמע דגרסינן הכא מת ציוס שלשים דאי לאו הכי מנין היה להם חילוק זה ועוד יש מקיים גירסא זאת אפילו בנפל מן הגג או אכלו ארי וציוס שלשים דוקא סמכי ארבנן ושמה לענין אצילות נמי חשיב צר קיימא:

יירש בן את הא זכות אציו שהיה לו בקרקע (רשב"ם ב"ב שס), ואם נשא יוציא ולא יחזירו עולמית. קנסא מקפויא רבנן (סוטה כז.). ולכשיגיע זמנו. לאחר כ"ד חודש ללידת הולד (שם), יותר משל תורה. יותר ממה שמעברה תורה לדבריה (ובחים אק.). כל ששאה באדם ל' יום. שחיה שלשים יום (דקטן פז.). אינו נפל. ואפילו לא על לו עד שחיי עיבור. דלאמרינן לשבעה נגמרה לזרמו ואשתיה עד שחיי (שם). מת. הולד. בתוך ל'. ללדתו ולא היה לבנין בן אלא הוא וולד לאחר מיתה אציו ועל ידו חיו פסוקין אמו מן החלילה אם היה צר קיימא. ועמדה ונתקדשה. לאחר זמן לפי ששבתיה שיהא זקוקה ליבם (שבת קלז.). אם אשת ישראל היא. אם אינו כהן זה שנתקדשה לו ומותר בחלטה, חולצת. מן הספק ואמר כך מנשא, ואם אשת כהן היא. שגם מתלוג תהא אסורה לו סמכין אדרבנן ואמרינן לאו נפל הוא ואינה חולצת (שם).

מסורת הש"ס

א) ב"ב קטט. ב) ב"ק פח: ב"ב קלו. ג) ב"ק שם ב"ב שס. ד) [שם] שבת קלה: גיטין מז: ה) [שם] לקמן מז. סוטה כו. ו) [עירובין עז. פה: כתובות ט. פג. פד. ב"מ נה: זבחים קא. ח) ג"ל תניא ועי' תוספות מולין פז: ד"ה תנן וכן העתיקו תוס' בכורות מט. ד"ה מת וכו' את הסוגיא דהכא בזה"ל התם תניא רשב"ג אומר וכו' (ח) שבת קלה: לקמן פ: גדה מד: [תוספתא דשבת פט"ו:] ט) שבת קלו. י) [בשבת איתא שריאל], יא) [בשבת איתא שריאל], יב) [ב"ב קטט. ט] ווע"ע יטב תוס' ב"ק פח: ד"ה באושא מולין פז: ד"ה תנן ד"ה הכעל ומוס' ב"ב קלו: ד"ה ר"י. יט) עי' בשרא"ש, י) גי' תוס' לקמן קכא. יי) ולא היא. יא) [פ"ד ה"ו], יב) [בשר"י שפנינו שם איתא בתוך ועי' היטב תוס' בכורות מט. ד"ה לאחרי]

תוספות ישנים

א) ו"לם דרבי יוחנן יליף מהתם דקנין הגוף דמי. ואינו נראה דא"כ היכא פליג ריש לקיש עליה הא הוא ודאי לא פליג אסתקא אושא לכן נראה בדפרישות: יוציא גמט. פ"ה דקנסין ליה אבל חלילה לא כדדמי דהא פסקינן הלכה כדיוס לקוש דלאמר ציאת מעוברת לא שמה ציאה וא"כ נחלילה ודאי. דצ"ר שהציאה לא פטרה דלא הועילה שום דבר. לכן צ"ל יוציא בגט חלילה ומניקת חזרו **יז**) לגמשה. אשה שמת בעלה והיא מעוברת או מניקה אסורה להנשא עד עשרים וארבעה חדש שכן חיזוק יונק: **ולכשיגיע זמנו לכנס**. לטוף כ"ד חדש יכנס: **באיסור אשם אח**. כלומר שהיקל להכנס לספק אשת אח שיש לו בנים דלמלא הוי ולד של קיימא הלכך קנסינן ליה: **אלא** [משום] דרבנן. דמעוברת חזרו מדרבנן היא וקא מזולזי בה ומשום הכי קנסוהו דלא לימתי אחרינא למיעבד הכי: **אצל הכא**. יבמה מעוברת דאורייתא היא וצדילי מינה ולא צני למניקנסיה להאי אטו אחריני: **ולדברי רחמים**. דאמרי לכשיגיע זמנו לכנס יכנס מיהו עד שיגיע הזמן יוציא בגט

מוסף רש"י (המשך)

היי ראויין לכל ילדי הבן. אלא יחזרו לשאר יורשי האב. ומיהו אם לא מכרין בחיי אחי האב היה מותר ר' יוחנן שאף על פי שמת הבן ואחר כך מת האב אפילו הכי יורשי הבן יורשין את מתמתו ולא יורשי האב, אבל גבי מכירה הכי פולק נפשו משעת מכירה וגם לא על לידו שיוכל ללוקח לזכות ממתו (שם). קנין פירות. שהיו קניין לאב לפירות (ב"ק שם). דקנין הגוף דמי. קנין פירות שיש לו לאב אפילו הגוף קניו לו דמי ולא היה הבן יכול למכור אלא על מנת דלאחר מיתה, וכיון דלא אמו ליהיה לא קני לוקח, ומיהו אם לא מכרין הבן ולא פולק נפשו מהס ומת הבן בחיי האב, לכשימות האב

עולמית. קנסא מקפויא רבנן (סוטה כז.). ולכשיגיע זמנו. לאחר כ"ד חודש ללידת הולד (שם), יותר משל תורה. יותר ממה שמעברה תורה לדבריה (ובחים אק.). כל ששאה באדם ל' יום. שחיה שלשים יום (דקטן פז.). אינו נפל. ואפילו לא על לו עד שחיי עיבור. דלאמרינן לשבעה נגמרה לזרמו ואשתיה עד שחיי (שם). מת. הולד. בתוך ל'. ללדתו ולא היה לבנין בן אלא הוא וולד לאחר מיתה אציו ועל ידו חיו פסוקין אמו מן החלילה אם היה צר קיימא. ועמדה ונתקדשה. לאחר זמן לפי ששבתיה שיהא זקוקה ליבם (שבת קלז.). אם אשת ישראל היא. אם אינו כהן זה שנתקדשה לו ומותר בחלטה, חולצת. מן הספק ואמר כך מנשא, ואם אשת כהן היא. שגם מתלוג תהא אסורה לו סמכין אדרבנן ואמרינן לאו נפל הוא ואינה חולצת (שם).